B) Nguyễn Thị D, sinh năm 1990, cư trú tại Tổ 12, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội quen biết Nguyễn Đình H (sinh ngày 12/11/1990) và Trần Trung K (sinh ngày 12/10/1990) đều cư trú tại đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Ngày 07/5/2006, do không có tiền để trả tiền thuê phòng nghỉ và tiền cược bóng đá nên H và K đã bàn bạc chiếm đoạt chiếc xe máy của Nguyễn Thị D mang đi đặt tại hiệu cầm đồ để lấy tiền. Ngày 08/5/2006, K lên mạng Internet hẹn D đến nhà nghỉ Quỳnh Giao, quận Long Biên, thành phố Hà Nội để đi chơi. D đồng ý và 16 giờ cùng ngày đi xe máy Wave Anpha màu xanh đến gặp K và H. D rủ K và H đi lễ ở Chùa Trấn Quốc. H cầm lái chở K và D ngồi sau. Đến Chùa Trấn Quốc, H mang xe vào bãi gửi xe và cầm luôn vé gửi xe và chìa khoá xe máy. Lợi dụng lúc D vào trong Chùa Trấn Quốc làm lễ, K và H quay trở ra vào bãi gửi xe lấy xe máy của D đi về nhà nghỉ Quỳnh Giao. Tại đây H và K đã đặt chiếc xe máy của D cho ông Đỗ Thành được 4.500.000đ. Trần Trung K cầm tiền để thanh toán tiền nhà nghỉ, tiền cược bóng đá và chi tiêu chung cho cả bọn.

Sau khi làm lễ xong, D ra ngoài tìm H và K nhưng không thấy. D vào bãi gửi xe cũng không thấy xe của mình. Tìm mọi cách liên lạc đều không gặp H và K nên D đã tới cơ quan công an quận Tây Hồ trình báo vụ việc.

Thấy có dấu hiệu của tội phạm, ngày 20/5/2006, cơ quan điều tra công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với H và K. Tại cơ quan điều tra, H và K đã thành thật khai báo. Gia đình H và K đã khắc phục hậu quả.

Sau khi có kết luận điều tra, ngày 11/6/2006 Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ ra cáo trạng truy tố H, K về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 139, khoản 2 Bộ luật hình sự năm 1999. Ngày 10/7/2006, Toà án nhân dân quận Tây Hồ đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo K 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng, bị cáo H 24 tháng tù.

1. Anh/ chị có nhận xét gì về bản án sơ thẩm của Toà án nhân dân quận Tây Hồ tuyên phạt đối với bị cáo H và K?

2. Giả sử Nguyễn Đình H và Trần Trung K đến nhờ đích danh anh/chị bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mình tại phiên toà sơ thẩm, anh/chị phải xử sự như thế nào? Tại sao?

3. Nếu là luật sư, anh/chị phải tiến hành những việc gì trước khi tham gia phiên toà sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án này? Hãy trình bày quan điểm và lập luận bào chữa của anh/ chị tại phiên toà sơ thẩm để bảo vệ quyền lợi cho bị cáo H và K?

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn